٢- الصلح بين الطائفتين المتقاتلتين من المسلمين . قال تعالى : ﴿ وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ﴾ [الحجرات :٩] .

٣- الصلح بين المسلمين والكفار المتحاربين .

٤- الصلح بين المتخاصمين في غير المال .

٥- الصلح بين المتخاصمين في المال ، وهو المقصود في بحثنا ، وهو على نوعين :

أ- الصلح مع الإقرار ، وهو على نوعين أيضاً :

١- صلح الإبراء : وهو صلح على جنس الحق المقرِّ به ، كأن يقرَّ رشيد لآخر بدين أو عين ، ثم يسقط عنه المقَرّ له بعض العين أو الدين ، ويأخذ الباقي ، فهو إبراء عن بعض الدين بلفظ الصلح . وهذا جائز بشرط أن يكون صاحب الحق ممن يصح تبرعه ، وألا يكون مشروطاً في الإقرار .

٢- صلح المعاوضة : وهو أن يصالح عن الحق المقرِّ به بغير جنسه ، كما لو اعترف له بدين أو عين ثم تصالحا على أخذ العوض من غير جنسه . فهذا حكمه حكم البيع ، وإن وقع على منفعة فحكمه حكم الإجارة .

ب- الصلح مع الإنكار ، وهو أن يدَّعي شخص على آخر بعين له عنده أو بدين في ذمته ، فينكرُ المدَّعى عليه ، أو يسكت وهو يجهل المدعى به ، ثم يصالح المدعي عن دعواه بمال حال أو مؤجل ؛ فيصح الصلح في هذه الحالة ، إذا كان المنكر معتقداً بطلان الدعوى ، فيدفع المال ؛ دفعاً للخصومة عن نفسه ، وافتداءً ليمينه ، والمدَّعي يعتقد صحة الدعوى ، فيأخذ المال عوضاً عن حقه الثابت .

المسألة الثالثة : في الأحكام المتعلقة بالصلح :

١- يصحُّ الصلح عن الحق المجهول ، وهو ما تعذَّر علمه من دين أو عين ، كأن يكون بين شخصين معاملة وحساب مضى عليه زمن ، ولا علم لواحد منهما بما عليه لصاحبه .